



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2025-21370000- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2025-21370000- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta consiste en la adquisición conjunta sobre la firma AGRI TECH INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U. por parte del BANCO SANTANDER S.A.

Que la transacción se instrumentó mediante un Acuerdo Marco de Inversión firmado y aceptado con fecha 25 de febrero de 2025.

Que el BANCO SANTANDER S.A. aclaró que la toma de control se materializó recién el día 10 de marzo de 2025, momento en el que dicho Banco, en asamblea de accionistas, designó a DOS (2) directores acordados.

Que cabe aclarar que surge del acuerdo reseñado que el cierre de la operación aún no ha ocurrido, y que está previsto que tenga lugar a fines del corriente año.

Que la operación tiene por finalidad el ingreso de BANCO SANTANDER S.A. como co-controlante de una sociedad holding constituida en España, la cual será controlante de las firmas AGRI TECH INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U, NERA PARAGUAY S.A. y NERA URUGUAY S.A.

Que la consultante informa que la operación tiene por objeto expandir el negocio de AGRI TECH

INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U. a países como Uruguay y Paraguay, donde ya se encuentran constituidas las sociedades NERA PARAGUAY S.A. y NERA URUGUAY S.A., pero ambas sin actividad todavía.

Que el día 27 de febrero de 2025, el BANCO SANTANDER S.A solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que emita una opinión consultiva en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442, en cuanto a si la operación descripta se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que, en su presentación inicial, el BANCO SANTANDER S.A sostiene que la operación no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, ya que le resultaría aplicable la excepción prevista en el Artículo 11, inciso e), de la mencionada ley.

Que la consultante plantea la cuestión sobre qué valor de unidad móvil le sería aplicable, dado que la aceptación de la oferta es de fecha 25 de febrero de 2025, misma fecha en que la Resolución N° 21 de fecha 24 de febrero de 2025 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, publicó el valor de la unidad móvil vigente para 2025.

Que la consultante informa que cumple con los TRES (3) requisitos previstos en la excepción de minimis ya que el valor de los activos transferidos en la Argentina, derivados del último balance cerrado al día 31 de diciembre de 2024 de la firma AGRI TECH INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U es de PESOS TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL (\$ 3.113.430.000) por debajo del umbral establecidos.

Que asimismo el valor de la transacción informado es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES (USD \$ 10.000.000) que, convertidos a pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio oficial al 25 de febrero de 2025, es de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES (\$ 10.805.000.000) también por debajo del umbral establecido.

Que por último las partes involucradas en la operación informan que no han participado de ninguna concentración económica en el mismo mercado relevante en los últimos TREINTA Y SEIS (36) meses.

Que preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones de la consultante. Cualquier omisión o desarrollo que pudiese implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

Que para que una operación deba ser notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, deben cumplirse TRES (3) requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del Artículo 7° de la Ley N° 27.442; (ii) que el volumen de negocios de las empresas afectadas supere en el país el monto indicado, y (iii) que la operación no encuadre en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar del Artículo 11° de la mencionada ley.

Que los requisitos (i) y (ii) se cumplen, de conformidad con lo manifestado por la consultante en su escrito inicial ante la citada Comisión Nacional.

Que, respecto al tercer requisito, se debe aclarar qué valor de unidad móvil debe aplicarse a la operación consultada, y lo cierto es que la fecha de cierre de la operación determina qué valor de unidad móvil debe aplicarse.

Que en este caso la operación aun no cerró, y que conforme lo indicado por la consultante, se espera que cierre recién a fines del corriente año; por ende, será el valor de la unidad móvil publicado en la Resolución N° 21/ 25 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y COMERCIO la que se aplique al caso.

Que conforme surge del articulado de la norma, para que la excepción de minimis sea aplicable, deben configurarse en simultáneo los siguientes requisitos: (a) que el valor de los activos transferidos en Argentina se encuentre por debajo de 20.000.000 de Unidades Móviles, equivalente a la fecha de cierre de la operación a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 22.045.600.000); (b) que el valor local de la transacción no exceda las VEINTE MILLONES (20.000.000) de unidades móviles, equivalente para ese entonces a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 22.045.600.000); y (c) que la parte que adquiere el control no haya estado involucrada en concentraciones económicas en el mismo mercado relevante por la suma de VEINTE MILLONES (20.000.000) Unidades Móviles, equivalente para esa fecha a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 22.045.600.000), en los últimos DOCE (12) meses o 60.000.000 Unidades Móviles, equivalente a PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL (\$ 66.136.800.000), en los últimos TREINTA Y SEIS (36) meses.

Que, respecto del valor de la transacción, y sin perjuicio que la consultante sostiene que dicho monto solo debería asignarse un porcentaje —dado que, de las tres empresas, la única con actividades en el país es la firma AGRI TECH INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U. —, lo cierto es que, aun tomando el monto total de la operación, la misma encuadraría en la excepción analizada.

Que la mencionada Comisión Nacional entendió que la operación que da origen a la presente consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, al encuadrar en la excepción prevista en el Artículo 11, inciso e), de la mencionada ley.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 1° de octubre de 2025 correspondiente a la “OPI 376”, en el cual recomendó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: (a) Disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442. (b) Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que, mediante el Decreto N°650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos N°480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Dispónese que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°. Hágase saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°. Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 1° de octubre de 2025 correspondiente a la “OPI 376”, identificado como IF- 2025108995859 -APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 4°. - Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese y archívese.



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan por expediente EX-2025-21370000- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*BANCO SANTANDER S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 376)*" e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442.

I LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta consiste en la adquisición conjunto sobre AGRI TECH INVESTMENTS ARGENTINA S.A.U. ("ATI ARGENTINA") por parte de BANCO SANTANDER S.A. ("SANTANDER").
2. La transacción se instrumentó mediante un *Acuerdo Marco de Inversión* firmado y aceptado el 25 de febrero de 2025.¹ SANTANDER aclaró que la toma de control se materializó recién el 10 de marzo de 2025, momento en el que SANTANDER, en asamblea de accionistas, designó a dos directores acordados. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que surge del acuerdo reseñado que el cierre de la operación aún no ha ocurrido, y que está previsto que tenga lugar a fines del corriente año.
3. La operación tiene por finalidad el ingreso de SANTANDER como co-controlante de una sociedad *holding* constituida en España, la cual será controlante de ATI ARGENTINA, NERA PARAGUAY S.A. y NERA URUGUAY S.A.²
4. La consultante informa que la operación tiene por objeto expandir el negocio de ATI ARGENTINA a países como Uruguay y Paraguay, donde ya se encuentran constituidas las sociedades NERA PARAGUAY S.A. y NERA URUGUAY S.A., pero ambas sin actividad todavía.
5. ATI ARGENTINA es una plataforma digital de pagos y financiamiento para el agro que gestiona un ecosistema que conecta productores, proveedores y entidades financieras para potenciar la forma de pago y financiar la compra/venta de insumos o hacienda en el mercado del agro. Hasta el cierre de la operación, ATI ARGENTINA es controlada en forma exclusiva por GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ("GGAL").
6. SANTANDER es un banco multinacional que opera en diferentes segmentos financieros, incluyendo la banca comercial, banca de inversión, seguros y gestión de activos.
7. GGAL es un *holding* financiero constituido en la República Argentina con actividad centrada en la banca comercial y de inversión.

II PROCEDIMIENTO

8. El 27 de febrero de 2025, SANTANDER solicitó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) que emita una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC), en cuanto a si la operación descripta se

¹ Conforme acreditaron mediante RE-2025-91935599-APN-DTD#JGM.

² La consultante informa que dicho trámite se encuentra pendiente y se estima que podrá demandar hasta doce (12) meses, al perfeccionarse, el cierre de la transacción.

encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la mencionada ley.

9. El 7 de marzo de 2025, esta CNDC efectuó un requerimiento a la consultante comunicándole que el plazo establecido en el artículo 8° del Anexo del Decreto 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006 no comenzará a correr hasta tanto no se dé cumplimiento a lo solicitado.
10. Finalmente, el 16 de septiembre de 2025 se completó toda la información solicitada.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

III.1. Planteo de la consultante

11. En su presentación inicial, SANTANDER sostiene que la operación no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la LDC, ya que le resultaría aplicable la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la LDC.
12. Antes de realizar el análisis de dicha excepción, la consultante plantea la cuestión sobre qué valor de unidad móvil le sería aplicable, dado que la aceptación de la oferta es de fecha 25 de febrero de 2025, misma fecha en que la Resolución SIyC 21/25 publicó el valor de la unidad móvil vigente para 2025.
13. En tal sentido, la consultante informa que cumple con los tres (3) requisitos previstos en la excepción de *minimis* ya que
 - (a) el valor de los activos transferidos en la Argentina, derivados del último balance cerrado al 31 de diciembre de 2024 de ATI ARGENTINA es de PESOS TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL (AR\$ 3.113.430.000) por debajo del umbral establecido³,
 - (b) el valor de la transacción informado es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES (US\$ 10.000.000) que, convertidos a pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio oficial al 25 de febrero de 2025, es de PESOS DIEZ MIL MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL (AR\$ 10.805.000.000) también por debajo del umbral establecido⁴; y
 - (c) las partes involucradas en la operación informan que no han participado de ninguna concentración económica en el mismo mercado relevante en los últimos treinta y seis (36) meses.

III.2. Análisis

14. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones de la consultante. Cualquier omisión o desarrollo que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
15. Para que una operación deba ser notificada ante la CNDC, deben cumplirse tres requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) que el volumen de negocios de las empresas afectadas supere en el país el monto indicado, y (iii) que la operación

³ Vinculado como IF-2025-21369313-APN-DR#CNDC.

⁴ Acreditado mediante RE-2025-26711005-APN-DTD#JGM.

no encuadre en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar del artículo 11° de la mencionada ley.

16. Dado que los requisitos (i) y (ii) se cumplen, de conformidad con lo manifestado por la consultante en su escrito inicial, corresponde analizar el tercer requisito.
17. Ahora bien, previo al análisis del tercer requisito, se debe aclarar qué valor de unidad móvil debe aplicarse a la operación consultada.
18. Lo cierto es que la fecha de cierre de la operación determina qué valor de unidad móvil debe aplicarse. En este caso la operación aun no cerró, siendo que conforme lo indicado por la consultante, se espera que cierre recién a fines del corriente año; por ende, será el valor de la unidad móvil publicado en la Resolución SIyC 21/25 la que se aplique al caso en análisis.
19. Conforme surge del articulado de la norma, para que la excepción de *minimis* sea aplicable, deben configurarse en simultáneo los siguientes requisitos:
 - (a) Que el valor de los activos transferidos en Argentina se encuentre por debajo de 20.000.000 de Unidades Móviles, equivalente a la fecha de cierre de la operación a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (AR\$ 22.045.600.000)⁵;
 - (b) Que el valor local de la transacción no exceda 20.000.000 de unidades móviles, equivalente para ese entonces a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (AR\$ 22.045.600.000); y
 - (c) (Que la parte que adquiere el control no haya estado involucrada en concentraciones económicas en el mismo mercado relevante por la suma de 20.000.000 Unidades Móviles, equivalente para esa fecha a PESOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (AR\$ 22.045.600.000), en los últimos 12 meses o 60.000.000 Unidades Móviles, equivalente a PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS (AR\$ 66.136.800.000), en los últimos treinta y seis (36) meses.
20. Respecto del valor de la transacción, y sin perjuicio que la consultante sostiene que dicho monto solo debería asignarse un porcentaje —dado que, de las tres empresas, la única con actividades en el país es ATI ARGENTINA—, lo cierto es que aun tomando el monto total de la operación, la misma encuadraría en la excepción analizada.
21. Por lo tanto, esta CNDC entiende que la operación que da origen a la presente consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, al encuadrar en la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la LDC.

⁵ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 25 de febrero de 2025 se publicó la Resolución SCI 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (AR\$ 1102,28).

IV CONCLUSIONES

22. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
 - (d) Disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley 27.442.
 - (e) Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
23. Elévese el presente Dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 376 - Dictamen - No Sujeta a Notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.